

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 897/2530 นายนิพนธ์ ปักชิน
การรถไฟแห่งประเทศไทย

โจทก์
จำเลย

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุ้มครองแรงงาน ลงวันที่ 16 เมษายน
พ.ศ.2515 มาตรา

พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 มาตรา 10.

เดิมจำเลยมีคำสั่งไล่โจทก์ออกจากงานตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2524 โจทก์ได้ยื่นเรื่องราวร้องทุกข์ ต่อมาจำเลยได้ออกคำสั่งอีกฉบับหนึ่งมีความว่า ที่ประชุมคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทยมีมติว่าการลงโทษโจทก์รุนแรงเกินไป จึงให้ยกเลิกคำสั่งเดิมเสียทั้งสิ้นและให้โจทก์ออกจากงานตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2527 ดังนี้ ข้อความในคำสั่งฉบับหลังเป็นที่ชัดเจนอยู่แล้วว่า จำเลยได้ยกเลิกคำสั่งเดิมที่ไล่โจทก์ออกจากงานนั้นทั้งหมด ไม่ให้มีผลบังคับต่อไปโดยกำหนดโทษเป็นให้ออกจากงานเมื่อคำสั่งเดิมได้กำหนดวันเลิกจ้างตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2524 ผลของการเปลี่ยนแปลงโทษจึงต้องถือว่ามิมีผลบังคับตั้งแต่วันที่เลิกจ้างนั้นด้วย โจทก์ย่อมมีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ตามข้อบังคับของจำเลยนับแต่วันนั้น.

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยจ้างโจทก์เป็นลูกจ้างประจำ ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๒๔ จำเลยมีคำสั่งที่ พ.๑/นท.๑/๓๗๒๙/๒๕๒๔ ให้พักงานโจทก์ตั้งแต่วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๒๔ โดยกล่าวหาว่าโจทก์เบิกเบี้ยเลี้ยงรอกทำขบวนเท็จ ครั้นวันที่ ๒๑

สิงหาคม ๒๕๒๔ จำเลยได้มีคำสั่งไล่โจทก์ออกจากงานโดยอ้างว่าโจทก์เบิกเบี้ยเลี้ยง
รอทำขบวนเท็จ และขาดงานเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่และประพฤติชั่วอย่าง
ร้ายแรงและให้ไล่โจทก์ออกจากงานตั้งแต่วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๒๔ โจทก์ได้ร้อง
ทุกข์ขอความเป็นธรรมต่อจำเลย จนวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๒๗ จำเลยได้มีคำสั่งที่
พ.๑/นท.๑/๘๔๔๕/๒๕๒๗ ว่า การไล่ออกตามคำสั่งเดิมนั้นรุนแรงเกินไปจึงให้ยกเลิกคำ
สั่งเดิมโดยให้ลงโทษโจทก์ใหม่ในข้อหาเดียวกันแต่เปลี่ยนเป็นให้ออกจากงานตั้งแต
วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๒๗ ข้อกล่าวหาของจำเลยไม่เป็นความจริงโจทก์มิได้ทุจริตต่อ
หน้าที่ ส่วนการขาดงานนั้นโจทก์มีความจำเป็นเพราะบุตรสาวของโจทก์คลอดบุตร
ก่อนกำหนด คำสั่งที่ให้โจทก์ออกงาน จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบ จำเลยจะต้องรับโจทก์
กลับเข้าทำงาน คำสั่งของจำเลยที่ให้ยกเลิกคำสั่งที่ให้ไล่โจทก์ออกจึงมีผลว่านับแต่
วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๒๔ ถึงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๒๗ เป็นช่วงเวลาที่โจทก์ไม่มีความ
ผิด จำเลยให้โจทก์หยุดงานโดยไม่มีเหตุผล จึงต้องใช้ค่าเสียหายในระหว่างระยะ
เวลาดังกล่าว ขอให้บังคับจำเลยยกเลิกคำสั่งที่ พ.๑/นท.๑/๓๗๒๙/๒๕๒๔ ที่ให้พักงาน
โจทก์และคำสั่งที่พ.๑/นท.๑/๘๔๔๕/๒๕๒๗ ที่สั่งให้โจทก์ออกจากงานให้จำเลยรับโจทก์
เข้าทำงานในตำแหน่งไม่ต่ำกว่าเดิมโดยให้นับระยะเวลาต่อเนื่องกันเสมือนไม่มีการ
เลิกจ้าง ให้จำเลยจ่ายค่าเสียหายเท่ากับค่าจ้างและค่าครองชีพแต่ละเดือนนับแต่วันที่
สั่งพักงานโจทก์จนกว่าจะรับโจทก์กลับเข้าทำงาน พร้อมด้วยดอกเบี้ยให้จำเลยปรับ
ค่าจ้างป้อนบำเหน็จประจำปี ๒๕๒๕ ถึง ๒๕๒๗ ปีละหนึ่งขั้นให้โจทก์ หากศาลเห็นว่า
จำเลยไม่ควรรับโจทก์เข้าทำงานก็ให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์ ให้จำเลยจ่ายเงิน
สงเคราะห์ครั้งเดียวหรือบำนาญปีละหนึ่งเดือนของค่าจ้างรวมค่าครองชีพพร้อมด้วย
ดอกเบี้ยนับแต่วันเลิกจ้าง กับให้จำเลยใช้ค่าเสียหายระหว่างวันที่ ๙ กรกฎาคม
๒๕๒๔ ถึงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๒๗ เป็นเงิน ๑๖๑,๔๖๐ บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า จำเลยพักงานและไล่โจทก์ออกจากงานเพราะโจทก์ได้กระทำ
ผิด ซึ่งต่อมาจำเลยได้มีคำสั่งยกเลิกคำสั่งไล่ออกโดยเป็นการปฏิบัติตามมติคณะ

กรรมการรถไฟซึ่งมีอำนาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของจำเลย จำเลยมีอำนาจลงโทษให้ออกได้ตามข้อบังคับคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทยฯ คำสั่งให้โจทก์ออกจากงานจึงเป็นคำสั่งที่ชอบและมีผลใช้บังคับได้ โจทก์ไม่มีสิทธิขอให้จำเลยรับกลับเข้าทำงานและไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ คำสั่งให้โจทก์ออกจากงานเป็นคุณแก่โจทก์เพราะทำให้โจทก์มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ตามข้อบังคับของจำเลยนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงโทษเป็นต้นไป การเปลี่ยนแปลงโทษมิใช่ว่าโจทก์ไม่มีความผิด ดังนั้นช่วงเวลานับแต่วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๒๔ ถึงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๒๗ ที่โจทก์ถูกเลิกจ้าง โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายและไม่มีสิทธิเรียกค่าชดเชยเนื่องจากโจทก์ทุจริตต่อหน้าที่และประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ขอให้ยกฟ้อง

วันนัดสืบพยานโจทก์ คู่ความขอให้ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยเพียงว่า การที่จำเลยมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงคำสั่งเลิกจ้างของจำเลยจากไล่ออกมาเป็นให้ออกนั้น คำสั่งให้ออกของจำเลยมีผลตั้งแต่วันที่ใด ถ้าศาลพิพากษาว่ามีผลตั้งแต่วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๒๔ หรือมีผลตั้งแต่วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๒๗ จำเลยจะต้องจ่ายเงินสงเคราะห์รายเดือนตามระเบียบของการรถไฟแห่งประเทศไทยให้โจทก์นับแต่วันที่คำสั่งให้ออกมีผลเป็นต้นไป ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งว่าประเด็นที่ขอให้วินิจฉัยเป็นปัญหาข้อกฎหมายซึ่งไม่จำเป็นต้องสืบพยาน ให้งดสืบพยานโจทก์จำเลย

ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า รายงานการประชุมคณะกรรมการรถไฟซึ่งมีมติให้เปลี่ยนแปลงการลงโทษโจทก์จากไล่ออกเป็นให้ออกนั้นมิได้กำหนดว่าคำสั่งที่ให้ออกมีผลตั้งแต่วันที่ใด คำสั่งให้ออกก็มีข้อความให้ยกเลิกคำสั่งไล่ออกเสียทั้งสิ้นจึงเป็นการเปลี่ยนโทษ การเปลี่ยนคำสั่งจึงต้องมีผลนับตามระยะเวลาตามคำสั่งเดิมจำเลยไม่มีอำนาจที่จะกำหนดให้มีผลนับจากวันอื่นโดยไม่มีระเบียบข้อบังคับให้อำนาจจำเลยไว้ การที่จำเลยมีคำสั่งให้ออกโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๒๗ จึงไม่อาจทำได้

และเป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหายจากการที่จะได้รับเงินสงเคราะห์ตามระเบียบการรถไฟว่าด้วยกองทุนสำหรับจ่ายสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงานในการรถไฟแห่งประเทศไทยและตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พินาศให้ยกเลิกคำสั่งให้ออกตามเอกสารหมาย จ.๘ ข้อ ๒ โดยให้โทษให้ออกนี้มีผลตั้งแต่วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๒๔ ตามที่กำหนดไว้ในคำสั่งให้ออกเอกสารหมาย จ.๔ ส่วนสิทธิที่โจทก์จะได้รับเงินสงเคราะห์ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของจำเลย คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายว่า ที่จำเลยอุทธรณ์ว่าเมื่อจำเลยออกคำสั่งตามเอกสารหมาย จ.๘ ยกเลิกคำสั่งของจำเลยตามเอกสารหมาย จ.๔ จำเลยจึงมีอำนาจเปลี่ยนแปลงโทษให้ออกเป็นให้ออกตั้งแต่วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๒๗ เช่นนี้ คำสั่งของจำเลยตามเอกสารหมาย จ.๘ หากทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายแต่ประการใดไม่ ศาลฎีกาเห็นว่าคำสั่งของจำเลยตามเอกสารหมาย จ.๘ มีความว่าเนื่องจากโจทก์ได้ยื่นเรื่องราวร้องทุกข์ต่อประธานกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทยที่ประชุมคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทยมีมติว่า การลงโทษโจทก์รุนแรงเกินไป จึงให้ยกเลิกคำสั่งที่พ.๑/นท.๑/๔๕๘๐/๒๕๒๔ เสียทั้งสิ้น และให้โจทก์ออกจากงานตั้งแต่วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๒๗ ข้อความดังกล่าวนี้ย่อมเป็นที่ชัดเจนอยู่แล้วว่า จำเลยได้ยกเลิกคำสั่งที่ พ.๑/นท.๑/๔๕๘๐/๒๕๒๔ ตามเอกสารหมาย จ.๔ ที่สั่งไล่โจทก์ออกจากงานนั้นทั้งหมดไม่ให้มีผลบังคับต่อไปโดยกำหนดโทษเป็นให้ออกจากงาน เมื่อคำสั่งของจำเลยตามเอกสารหมาย จ.๔ ซึ่งเป็นคำสั่งเลิกจ้างโจทก์ได้กำหนดวันเลิกจ้างตั้งแต่วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๒๔ ผลของการเปลี่ยนแปลงโทษจึงต้องถือว่ามีผลบังคับตั้งแต่วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๒๔ ซึ่งเป็นวันเลิกจ้างด้วย การลงโทษฐานให้ออกจากงานนี้ โจทก์มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ตามข้อบังคับว่าด้วยกองทุนสำหรับจ่าย

